

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6178/2541	พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ลานนา ฟูดส์เซอร์วิส จำกัด	โจทก์
	นาย เกียรติ สม งาม กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 184, มาตรา 186 (6), มาตรา 195, มาตรา 215

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1), มาตรา 247

จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษจำคุกจำเลยที่ได้
อ่านคำพิพากษาในครั้งแรกให้จำคุกจำเลยคนละ 2 ปี มาเป็นจำคุกคนละ 6 ปีเพราะ
เป็นการเพิ่มโทษจำเลยโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ทำได้ เป็นการแก้ไขคำพิพากษา
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นกระบวนการพิจารณาอันเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย เมื่อปรากฏตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ดังกล่าวให้ ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตาม
อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว ซึ่งเป็นอุทธรณ์ที่มีได้ต้องห้ามตามกฎหมายคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
186(6)ประกอบมาตรา 215 ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของ
จำเลยดังกล่าวโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) และมาตรา 247 ประกอบประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 15 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ใน
ความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างรวม 3 กรรมต่างกันโดยระบุในคำฟ้องข้อ 1 ก.

ข้อ 1 ข. และข้อ 1 ค.สำหรับความผิดแต่ละกรรม ดังนี้คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2539 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันลักเอาถุงแซ่แข็งจำนวน 24 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 7,680 บาทของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้างไปโดยทุจริต วันที่ 8 สิงหาคม 2539 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันลักเอาถุงแซ่แข็งจำนวน 10 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,250 บาท ของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้าง ไปโดยทุจริต และวันที่ 14 สิงหาคม 2539 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันลักเอาถุงแซ่แข็งจำนวน 12 กิโลกรัม ปลาหมึกหอมจำนวน 25 กิโลกรัม และเนื้ออกไก่จำนวน 6 กิโลกรัม คิดเป็นเงินรวม 7,882 บาทของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้าง ไปโดยทุจริต จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ดังนี้เท่ากับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 รับว่าได้กระทำความผิดทั้งสามกรรมดังกล่าวจริง ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ทั้ง 3 กรรมเป็นกระทำความผิดไปได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยฎีกา และศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ทั้งสามกรรมตามฟ้อง ทรัพย์ที่จำเลยลักไปมีราคา เป็นเงิน 7,680 บาท 3,250 บาทและ 7,882 บาทซึ่งล่างทั้งสองพิพากษายืนโดยใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลย เท่ากันทุกกระทำความผิดอันเป็นโทษที่หนักเกินไปและไม่เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดในแต่ละกรรม ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลย ให้เหมาะสมแก่สภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดแต่ละกระทำความผิดตามที่โจทก์บรรยายในคำฟ้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ 83 และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงินรวม 18,812 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

ระหว่างพิจารณา บริษัทลานนาฟู้ดส์เซอร์วิส จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) และ (11) วรรคสาม และ 83 เป็นความผิดหลายกรรม เวียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 3 กระทง คงจำคุกกระทงละ 4 ปี รวมลงโทษจำคุกคนละ 12 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกคนละ 6 ปี ให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงินรวม 18,812 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมีได้วินิจฉัยอุทธรณ์ข้อ 3 ของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้น ปรากฏว่าจำเลยอุทธรณ์ในข้อ 3 ว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ที่ได้อ่านคำพิพากษาในครั้งแรกให้จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 คนละ 2 ปีมาเป็นจำคุกคนละ 6 ปี เพราะเป็นการเพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติ

ให้ทำได้ เป็นการแก้ไขคำพิพากษาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นกระบวนการพิจารณาอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอำนาจในการแก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลสูงขึ้นไป ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นและลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 สถานเบาและรอการลงโทษด้วย ซึ่งปรากฏตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังไม่ได้วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ดังกล่าวให้ ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมีได้วินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุทธรณ์ที่มีได้ต้องห้ามตามกฎหมาย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(6) ประกอบมาตรา 215 ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ดังกล่าวโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) และมาตรา 247 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างรวม 3 กรรมต่างกัน โดยระบุในคำฟ้อง ข้อ 1 ก. ข้อ 1 ข. และข้อ 1 ค. สำหรับความผิดแต่ละกรรมดังนี้คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2539 เวลา กลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันลักเอาถุงแช่แข็ง จำนวน 24 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 7,680 บาท ของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้างไปโดยทุจริต วันที่ 8 สิงหาคม 2539 เวลา กลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันลักเอาถุงแช่แข็งจำนวน 10 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,250 บาท ของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้างไปโดยทุจริต และวันที่ 14 สิงหาคม 2539 เวลา กลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันลักเอาถุงแช่แข็งจำนวน 12 กิโลกรัม ปลาหมึกหอม จำนวน 25 กิโลกรัม และเนื้ออกไก่จำนวน 6 กิโลกรัม คิดเป็นเงินรวม 7,882 บาท ของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้างไปโดยทุจริต จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ดังนั้น เท่ากับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 รับว่าได้กระทำความผิดทั้งสามกรรมดังกล่าว

จริงศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ทั้ง 3 กรรมเป็น
กระทำความผิดไปได้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่จำเลยที่ 1 ที่ 4
และที่ 5 อ้างในอุทธรณ์ว่าคำพิพากษาย่อของศาลชั้นต้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความโดยใช้ยาลบคำผิดแล้วลงตัวเลขจากลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี เป็น 12 ปีและ
จากข้อความว่าจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษ
ให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี เป็น 6
ปี และเพิ่มเติมข้อความใหม่ว่าเป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 คงจำคุกกระทละ 4 ปี ซึ่งไม่ตรงตามที่ได้อ่านให้
จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฟังเมื่อวันที่ศาลพิพากษานั้น ข้อนี้ศาลฎีกาได้ตรวจสำนวน
แล้วไม่ปรากฏว่ามีคำพิพากษาย่อของศาลชั้นต้นอยู่ในสำนวนดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 4
และที่ 5 อ้าง จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 คงมีเพียงหนังสือยืนยันการเข้าฟังคำพิพากษา
ของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 แนบมาทำยฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 เท่านั้นข้อ
เท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังที่
จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อ้างว่าศาลชั้นต้นมี
หมายจำคุกกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาถึงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ให้จำคุก
จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 คนละ 2 ปี ซึ่งตรงกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ได้อ่านให้แก่
จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฟังนั้นกรณีอาจเป็นไปได้ว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้
จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฟังเพียงว่า จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพลดกึ่ง
แล้วคงจำคุกกระทละ 2 ปี มิได้แจ้งโทษจำคุกที่ลงเมื่อรวมโทษทั้งสามกระทเป็น 6
ปี ให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฟังทั้งจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ก็อาจฟังคำว่า "กระท
ละ" เป็นคำว่า "คนละ" ก็เป็นไปได้ จึงเข้าใจคลาดเคลื่อนไปส่วนการออกหมายจำคุก
กระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็อาจเป็นไปได้ว่าร่างคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่เขียนไว้ในครั้งแรก
เขียนไว้เพียงว่าให้จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 รวม 3 กระท กระทละ 2 ปี
เท่านั้นยังไม่ได้รวมโทษทั้งสามกระทไว้ จึงเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้นข้อเท็จจริง

ยังฟังไม่ได้ว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 เพียงคนละ 2 ปี ข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏฟังได้ว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ทั้งสามกระทำความผิดตามฟ้อง อย่างไรก็ดี ความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) และ (10) วรรคสามกำหนดระวางโทษจำคุกไว้ตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 14,000 บาท ปรากฏตามคำฟ้องว่าการกระทำความผิดทั้งสามกรรมทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ลักไปมีราคาเป็นเงิน 7,680 บาท 3,250 บาท และ 7,882 บาทตามลำดับ เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 กระทั่งละ 4 ปี เท่ากันทุกกระทำความผิดเป็นโทษที่หนักเกินไปและยังไม่เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดในแต่ละกรรม เห็นสมควรกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้เหมาะสมแก่สภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดตามที่โจทก์บรรยายในคำฟ้อง ซึ่งศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยที่ 1 และที่ 5 สำหรับกระทางแรกให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน กระทางที่ 2 ให้จำคุก 1 ปี และกระทางที่ 3 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุก 4 ปี เฉพาะจำเลยที่ 4 ซึ่งมีอายุ 18 ปีเศษ เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้อีกกระทางละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 คงจำคุกกระทางแรก 9 เดือน กระทางที่ 2 จำคุก 6 เดือนและกระทางที่ 3 จำคุก 9 เดือน รวมเป็นโทษจำคุก 2 ปี ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษด้วยนั้นเห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันกระทำความผิดในการลักทรัพย์ของนายจ้างถึง 3 ครั้ง โดยอาศัยโอกาสที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 เป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วมพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรให้รื้อการลงโทษแก่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 5 สำหรับกระทางแรกมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน กระทางที่ 2 มีกำหนด 1 ปี และกระทางที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุกมีกำหนด 4 ปี จำเลยที่ 4 ซึ่งมีอายุกว่า 17 ปี แต่ยังไม่เกิน

20 ปี ขณะกระทำความผิด เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 เป็นจำคุกจำเลยที่ 4 กระทงแรก 9 เดือน กระทงที่ 2 จำคุก 6 เดือน และกระทงที่ 3 จำคุก 9 เดือน รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษเห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 5 คนละ 2 ปี และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 1 ปี นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ